

1504543-14.2020.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Quadrilha ou Bando

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... disse que tiveram diversos registros de roubo na área do segundo distrito policial de Sorocaba, e chamou a atenção a semelhança do modo de agir dos autores nesses roubos, bem como posteriormente a descrição física mencionada pelas vítimas. Relatou que fizeram trabalho de investigação, trabalho de campo, conversaram com moradores, com as vítimas, algumas testemunhas que não quiseram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504543-14.2020.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504543-14.2020.8.26.0602

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Quadrilha ou Bando

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2144233/2020 - 02º

D.P. SOROCABA, 11885796 - 02º D.P. SOROCABA, 610/20/519 - 02º D.P. SOROCABA,

2144233 - 02º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODOLFO ROBERTO MOURA DE CAMARGO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

RODOLFO ROBERTO MOURA DE CAMARGO, WENDELL DE SOUZA FERREIRA, WESLEY CHAGAS DE AZEVEDO e WALTER BATISTA DE OLIVEIRA QUEIROZ, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 288, parágrafo único (armada), do Código Penal, por fatos ocorridos, segundo a denúncia, em data incerta, mas no período de fevereiro a abril de 2020, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP e região.

A autoridade policial representou pela decretação das prisões preventivas dos réus (fls. 205/207). O representante do Ministério Público opinou pelo deferimento da representação (fls. 319/320), oportunidade em que ofereceu a denúncia (fls. 321/323).

A denúncia foi recebida às fls. 324, oportunidade em que foi indeferida a representação para a decretação da prisão preventiva dos acusados, haja vista que já se encontram presos por outros processos, em cumprimento de penas superiores dez anos de reclusão em regime fechado, tornando desnecessária a decretação da prisão preventiva.

Os réus foram devidamente citados (fls. 337, 339, 344 e 346) e apresentaram respostas à acusação (fls. 350/351, 362/367 e 371/373).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa do réu Wesley, oportunidade em que ambos desistiram da oitiva da testemunha Mariane, e a Defesa dos réus Rodolfo e Wendell requereu prazo para arrolar testemunhas, o que foi homologado (fls. 432/433).

Apresentado o rol de testemunhas arroladas pela defesa dos réus Rodolfo e Wendell (fls. 440/441).

Às fls. 454, foi declarada preclusa a prova testemunhal em relação a testemunha Marilucia, arrolada pela defesa do réu Wendell.

Em audiência em continuação foi ouvida uma testemunha arrolada pela defesa do réu Rodolfo, oportunidade em que requereu a desistência da oitiva da testemunha Benedito, o que foi homologado; e os réus foram interrogados (fls. 458/463).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 467/482).

As Defesas dos réus Walter, Rodolfo, Wendell e Wesley pleitearam a absolvição dos acusados (fls. 488/494, 496/499 e 500/524).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade ficou devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, pelo relatório de investigação complementar de fls. 06/17, pelo laudo pericial de fls. 179/196 (referente aos aparelhos de telefone celular apreendidos), pelo relatório de fls. 197/198, pelas cópias das denúncias extraídas de outros processos fls. 277/315, bem como pelos depoimentos colhidos em solo policial e em juízo.

A materialidade do crime restou comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência de fls. 04/05, pelo relatório de investigação complementar de fls. 06/17, pelo laudo pericial de fls. 179/196 (referente aos aparelhos de telefone celular apreendidos), pelo relatório de fls. 197/198, pelas cópias das denúncias extraídas de outros processos fls. 277/315, bem como pelos depoimentos colhidos em solo policial e em juízo. A autoria é indubitosa.

A testemunha de acusação, Júlio César Gonçalves Batista, policial civil, disse que tiveram diversos registros de roubo na área do segundo distrito policial de Sorocaba, e chamou a atenção a semelhança do modo de agir dos autores nesses roubos, bem como posteriormente a descrição física mencionada pelas vítimas. Relatou que fizeram trabalho de investigação, trabalho de campo, conversaram com moradores, com as vítimas, algumas testemunhas que não quiseram se identificar e chegaram a um possível rol de suspeitos, oportunidade em que chamaram as vítimas à delegacia, ocasião em que fizeram o reconhecimento fotográfico. Narrou que deram prosseguimento na investigação e, posteriormente, foram identificados os réus Rodolfo, Wendell, Wesley, o Walter e o adolescente Carlos Henrique, ocasião em que foi requerida a prisão temporária, bem como foi feito o reconhecimento pessoal dos autores por todas as vítimas. Explicou que cada vítima originou um processo, porém não sabe informar se todas foram para um inquérito só ou se houve algum desmembramento, mas acredita que estejam todas no mesmo inquérito. Afirmou que, de acordo com as descrições das vítimas, os réus eram violentos com elas, as subjugavam, utilizavam arma de fogo, nem sempre eram os mesmos, pois se alternavam, de modo que às vezes ia o Wesley, às vezes ia o Rodolfo, no contato com a vítima, às vezes não iam todos, ocasião em que invadiam as residências das vítimas, eram bastantes violentos, sendo que em um dos casos uma adolescente foi arrancada do banheiro pelo cabelo; em alguns casos colocaram a arma no rosto da pessoa, sendo

esses fatos as semelhanças entre os casos. Declarou que não se recorda o período em que esses fatos aconteceram. Informou que os réus usavam arma de fogo, que se tratava tanto de um revólver ou uma arma preta, que as vítimas descreviam, quanto de uma arma cromada. Relatou que em alguns casos os réus chegaram a subtrair veículos, porém, sempre havia um deles que ficava do lado de fora da casa esperando saírem, para facilitar a fuga. Esclareceu que, logo depois do trabalho realizado referente aos crimes discutidos nestes autos, com a prisão dos réus, o depoente foi transferido de unidade, portanto, não acompanhou a estatística da área do segundo distrito policial, de forma que não sabe informar se após a prisão dos acusados diminuiu a ocorrência de delitos semelhantes a esses naquela região. Relatou que se recorda que foi apreendida uma corrente que, posteriormente foi reconhecida e entregue à vítima, arma de fogo não foi apreendida, também foi apreendido um capacete todo personalizado, que foi reconhecido pela vítima, porém, o depoente não se recorda na casa de quem foi apreendido. Sustentou que logo após a operação referente a estes delitos, foi transferido de unidade e não acompanhou a degravação realizada pela perícia nos aparelhos celulares apreendidos. Mencionou que consta no relatório elaborado pelo depoente, o reconhecimento realizado por cada vítima, de modo que se recorda que o réu Walter tinha uma certa assiduidade, a qual era bem marcante, porém, o depoente não sabe dizer com qual dos réus. Explicou que os réus roubavam as residências. Declarou que não foi verificado se havia algum endereço específico no qual os réus faziam uma reunião antes de agirem. Comentou que a investigação a respeito dessa quadrilha durou aproximadamente entre três e quatro meses. Sustentou que, além da perícia nos celulares apreendidos, houve o reconhecimento pessoal, nos crimes de roubo praticados por eles. Afirmou que acredita que os réus dividam as tarefas e, do ponto de vista do depoente, não conseguiu identificar uma liderança. Ressaltou que foi possível perceber que os réus eram bastante organizados e havia certa rotatividade, pois foi possível perceber que os réus não queriam que sempre a mesma pessoa conversasse com a vítima, porém, não é possível apontar qual era a função de cada um e se existia hierarquia entre eles. Informou que não houve interceptação telefônica nessas investigações. Mencionou que não participou da parte da investigação que realizou a perícia nos aparelhos telefônicos apreendidos, bem como da elaboração dos laudos. Narrou que acredita que foi à residência do réu Walter cumprir o mandado de prisão. Relatou que, para dar cumprimento aos mandados de prisão, os policiais se dividiram em equipes, visto que os endereços eram próximos, portanto, salvo engano, acredita que foi a investigadora Mariane quem cumpriu o mandado de prisão no endereço do réu Wesley. Sustentou que, salvo engano, foi na casa do réu Wesley que foram apreendidos aparelhos celulares que não pertenciam a ele, o colar, e acredita que até o capacete estava na casa do Wesley. Alegou que arma de fogo não foi apreendida em toda a operação. Explicou que no tocante aos crimes de roubos apurados, majoritariamente era um grupo composto de três ou quatro pessoas que adentravam as residências, salvo engano, apenas em um local foram apenas dois indivíduos, porém, nos demais eram três ou quatro pessoas, sempre um pelo lado de fora e os demais invadindo a casa, sempre com arma de fogo, com uso de violência e subjugando as vítimas. Informou que não teve conhecimento se os réus foram absolvidos em alguma das ações. Relatou que, normalmente, era o depoente e a investigadora Mariane Bela que participavam dos reconhecimentos fotográficos. Sustentou que não participou de todos, porém, participou da maioria. Narrou que o reconhecimento fotográfico é feito conforme o código de processo penal, de forma que procuram várias fotos semelhantes à da pessoa alvo, e apresentam a vítima. Sustentou que, no mínimo, são apresentadas cinco fotos. Afirmou que escolhem fotos de pessoas que tenham características próximas a da pessoa que está sendo investigada.

A testemunha de acusação, Tarciso Pereira Junior, policial civil, disse que a ocorrência aqui tratada foi organizada pelos policiais Júlio e Mariane, os quais fizeram a investigação completa, e se refere a uma sequência de roubos que foram praticadas pelos réus e, após a investigação, houve a prisão deles, bem como busca e apreensão. Afirmou que ele, no setor de investigação, trabalhou como auxiliar deles, os quais conduziram as investigações. Comentou que a investigação consistiu na apuração de roubos praticados pelos réus, os quais adentravam as residências,

seguravam as vítimas, as marravam para efetuarem as subtrações. Alegou que foi uma sequência de cinco ou seis roubos que os indivíduos cometeram e o modus operandi era sempre o mesmo, entravam, rendiam as pessoas, as amarravam ou as deixavam presas no interior de um cômodo, sob graves ameaças e, depois que as vítimas já estavam submissas, subtraíam os pertences. Mencionou que no tocante ao fato de se existir uma hierarquia entre os réus, os investigadores Júlio e Mariane é que podem esclarecer, porém, sabe que em alguns roubos iam dois ou três, em outros roubos eram outros, pois não eram sempre os mesmos indivíduos em cada ocorrência. Afirmou que entende que os réus alternavam quem ingressava nos imóveis. Declarou que a função dele nessa investigação foi somente fornecer apoio aos dois investigadores no momento em que a ocorrência foi fechada, com a operação de prisão e busca e apreensão, portanto, foram os investigadores Júlio e Mariane quem organizaram e efetuaram toda a investigação. Sustentou que teve conhecimento acerca da perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos, uma vez que os investigadores mencionados haviam sido transferidos para o DEIC, então coube ao depoente a análise dos celulares. Relatou que realizou diligência na casa do Wendell, onde foi apreendido um aparelho, bem como no endereço do Rodolfo também foi apreendido um celular. Esclareceu que foram degradadas bastante conversas, porém, teve aparelho que a perícia não conseguiu extrair nenhuma informação. Explicou que analisou o aparelho do réu Wendell, o qual foram degradadas conversas referentes ao período um pouco anterior à prisão deles, e depois dos roubos. Alegou que tem conhecimento que os investigadores Júlio e Mariane realizaram diversas diligências, campanhas e investigações. Comentou que acredita que as investigações duraram aproximadamente três ou quatro meses. Relatou que foram separados diversos boletins de ocorrências, com os mesmos modus operandi, de roubo a mão armada, em residências, foi feito a filtragem e selecionaram os que tinham as mesmas ações referente a roubo a mão armada. Informou que na data da operação realizou a busca na casa do Wendell. Comentou que não se recorda de terem sido apreendidas armas, coletes ou munições nas buscas e prisões realizadas. Narrou que trabalhou como auxiliar nessa investigação, portanto, quem saberia informar a tarefa desempenhada por cada um dos acusados seriam os investigadores Mariane e Júlio. Relatou que participou da busca realizada na residência do réu Wendell e, para interesse da investigação não foi encontrado nada, ressaltou que foi apreendido um celular dele e um chapéu de palha que, segundo a investigação, estava relacionado a um roubo, pois o réu teria usado mencionado chapéu durante um roubo. Explicou que não participou da busca na residência do réu Rodolfo, pois, tendo em vista que as diligências foram realizadas em mais de um local, as equipes foram divididas, inclusive com auxílio de outras unidades. Declarou que não se recorda qual a equipe que participou da busca na residência do réu Rodolfo, porém, tendo em vista que foi realizado um boletim de ocorrência para cada apreensão, então lá estará especificado quem foi o condutor e quem teria comparecido na residência.

A testemunha de defesa do réu Rodolfo, Áurea Côvre, disse que conhece o réu Rodolfo desde criança e ele é um menino maravilhoso, muito educado e prestativo. Afirmou que o réu trabalhava e ajudava os pais. Alegou que ele não ficava na rua. Sustentou que o réu chegava do serviço, tomava banho e ficava dentro de casa.

O réu Rodolfo negou os fatos. Disse que não cometeu nenhum desses assaltos. Afirmou que conhece o Wendell, o Walter e o Wesley, pois desde pequenos se conhecem, mas depois cresceram, cada um foi para um lado, o interrogando foi morar com a mulher e os filhos dele e não os viu mais. Alegou que são conhecidos do bairro, mas não frequenta a casa deles. Sustentou que não foi processado antes e não tem nada contra as testemunhas do processo. Afirmou que em nenhum momento, no decorrer dessas acusações chegou a se encontrar com os demais acusados. Ressaltou que não teve nenhum envolvimento com os supostos crimes. Narrou que foi morar na zona norte, depois voltou, fez um churrasco na casa do pai dele e tirou uma foto para o facebook, oportunidade em que foi associado aos demais acusados, no entanto, nunca cometeu assalto e nunca teve passagem policial, nem mesmo quando menor de idade, pois nunca foi encaminhado à delegacia.

O réu Wendell, negou os fatos. Disse que está sendo acusado pelo crime de formação de quadrilha por ter ligação em alguns assaltos. Alegou que está sendo acusado dos

assaltos, porém, não cometeu nenhum deles com nenhum dos demais réus. Sustentou que conhece os demais acusados, pois já postou algumas fotos junto com eles, porém, não tem amizade com eles e não vai a festas com eles. Declarou que apenas conhece os demais réus por morarem no mesmo bairro. Mencionou que uma das fotos que foi juntada em um dos processos, tendo em vista que são muitos, tanto que o interrogando juntamente com alguns deles já foram até condenados, uma das fotos foi tirada na rua próximo à residência do interrogando, mas foi momentânea, pois haviam se encontrado por acaso, tiraram uma foto e o interrogando postou na rede social dele e foi “ligado” a vários assaltos. Informou que já foi processado antes e não tem nada contra as testemunhas do processo, pois não as conhecia, bem como não conhecia nenhuma das vítimas. Comentou que não guarda mágoa de nenhuma das vítimas, porque quando foi feito o reconhecimento, na delegacia, de todos os processos, só tinha o interrogando de negro, portanto, não tinha como as vítimas não o reconhecerem, por isso, não guarda raiva das vítimas, porém, está sendo reconhecido por crimes que não praticou. Alegou que entende que em alguns processos, as versões dos policiais do GOE não coincidiram, pois não encontraram nada na residência do interrogando. Mencionou que já está condenado em três processos, a trinta e três anos, e ainda há outros processos em que está sendo acusado, então, gostaria de pedir, como ser humano e não como preso, porque o que fez já cumpriu, pois já pagou preso, bem como pagou na rua. Informou que no segundo processo que respondeu, já pagou e estava se reabilitando na sociedade, mas hoje, se encontra preso por uma coisa que não fez. Relatou que no passado fez, assumiu o que fez no processo e cumpriu a pena que tinha que cumprir, com bom comportamento e saiu, no entanto, hoje se encontra preso por vários crimes que não cometeu, em razão da cor de pele dele e dos antecedentes criminais. Ressaltou que os demais indivíduos que estão sendo acusados juntamente com o interrogando em vários processos, não possuem passagem criminal e o único negro que tem passagem criminal, nos processos que está sendo acusado, é o interrogando, bem como é o único que tem condenação em todos os processos. Acrescentou que não cometeu nenhum dos crimes que está sendo acusado, nem a formação de quadrilha e nem os assaltos.

O réu Wesley, negou os fatos. Disse que conhece o réu Walter, porque ele morava perto da casa do interrogando; o “Dodô”, sabe quem é porque o pessoal dele morava na rua da residência do interrogando, mas não tinha nenhum vínculo, nenhuma afinidade com ele, não se conversavam. Afirmou que conhecia o Walter da rua, do tempo da escola, mas os outros rapazes, não conhecia. Alegou que o Wendell, nunca viu na vida. Ressaltou que só o Rodolfo morava na rua da casa do interrogando, portanto, conhecia o pessoal dele, pois o interrogando trabalhava de motoboy na pizzaria, então às vezes, fazia entrega lá, então sabia quem eles eram, mas não tinha diálogo ou afinidade com ele. Informou que conhecia o Walter. Declarou que os assaltos que fez e foi réu confesso, realmente fez, mas esses outros que negou, porque não fez, não vai assumir um assalto que não fez, da mesma forma a formação de quadrilha, não vai assumir uma coisa que não participou. Narrou que já foi processado antes e não tem nada contra as testemunhas deste processo, pois nem as conhecia. Sustentou que nunca viu os policiais arrolados neste processo e que eles trabalham na delegacia que se localiza perto da residência do interrogando. Alegou que só os conheceu na ocasião em que invadiram a residência do interrogando e o prenderam, pois antes disso nunca os tinha visto. Narrou que por duas ou três vezes viu a policial feminina no mercado perto da delegacia, pois trabalhava de motoboy e ia até o mercado realizar a entrega de marmitex para as pessoas que trabalhavam lá, e a delegacia localiza-se em frente ao mercado, porém, nunca conversou com a policial.

O réu Walter, negou os fatos. Disse que foi acusado devido à investigação que foi realizada. Alegou que foi réu confesso em todos os crimes que cometeu. Afirmou que cometeu muitos erros e em alguns casos foi acusado equivocadamente, porém, só teve condenação com o Wesley, pois não teve condenação com o Rodolfo, e, na única condenação com o Wendell, foi absolvido, posteriormente foi condenado em razão da apelação do Promotor, no entanto foi absolvido porque a vítima não os tinha reconhecido. Sustentou que conhece os demais acusados e todos se conhecem sim, até mesmo porque todos moram no mesmo quarteirão. Alegou que não formavam uma

quadrilha, pois em nenhum momento houve uma junção deles para o fim de roubarem ou prejudicarem alguém. Informou que não tem nada contra as testemunhas do processo e que não conhece nenhuma delas. Declarou que já foi processado antes e foi réu confesso em todos os crimes que cometeu.

O conjunto probatório autoriza concluir a existência do crime e sua autoria por parte dos denunciados, pois conforme se verifica, os documentos juntados aos autos e a prova oral colhida em juízo, demonstraram claramente que no período compreendido entre fevereiro e abril de dois mil e vinte os réus Rodolfo, Wendell, Wesley e Walter, juntamente com o adolescente Carlos, associaram-se com a finalidade de praticarem crimes, os quais consistiram em roubos agravados e circunstanciados.

Note-se que, de acordo com os depoimentos dos investigadores de polícia em juízo, e os relatórios de investigação juntados aos autos (fls. 06/17), os policiais do segundo distrito policial de Sorocaba, responsáveis pela área em que os réus cometeram os crimes, analisaram as ocorrências e constataram que os seguidos crimes de roubos naquela região apresentavam os mesmos modus operandi, desse modo, coletarem informações, realizarem diligências e, após obterem as declarações das vítimas, as quais ofereceram detalhes das abordagens e as características físicas dos autores dos roubos, efetuaram os reconhecimentos fotográficos e a identificação dos acusados. No decorrer das investigações foram expedidos mandados de busca e apreensão nos autos do processo nº 1502324-28.2020.8.26.0602 (fls. 142/143), oportunidade em que foram encontrados na residência do réu Wesley, uma corrente dourada e um capacete de motociclista (fls. 181/182) que foram reconhecidos pelas vítimas e entregues a estas, bem como foram apreendidos aparelhos celulares em poder dos réus, os quais foram submetidos à perícia objetivando a extração de dados, que resultou no laudo pericial juntado às fls. 179/196, o qual confirmou o envolvimento dos réus Rodolfo e Wendell com práticas delitivas. Da mesma forma, foram expedidos mandados de prisão temporária dos acusados (fls. 144/149) e, com a prisão destes houve o reconhecimento pessoal positivo por todas as vítimas dos roubos investigados, as quais foram unânimes em relatar que os réus eram bastante violentos, que as amarravam, as subjugavam e em todos os casos utilizavam arma de fogo para ameaçá-las. Também constataram que os réus eram bastante organizados e se alternavam, a fim de não serem reconhecidos pelas vítimas.

Desse modo, analisando os relatórios de investigação juntados aos autos, bem como os demais processos abaixo mencionados, nos quais os réus foram reconhecidos pelas vítimas e condenados, é possível perceber que havia um ajuste prévio entre os membros do grupo, os quais praticavam os crimes juntos, porém apenas parte do grupo criminoso ingressava nas residências, sempre de forma alternada, a fim de inviabilizar o reconhecimento pessoal, objetivando eximirem-se da responsabilidade penal, fato que fora relatado pelas vítimas, as quais informaram que os assaltantes as alertavam que havia outro integrante do grupo do lado de fora da residência vigiando-as, a fim de que não manifestassem qualquer atitude dentro do prazo estabelecido por eles, depois que deixassem o local.

Os processos abaixo relacionados demonstram que houve, sim, associação estável entre os acusados com o fim específico de praticarem crimes de roubo na cidade de Sorocaba e região, conforme segue discriminado:

1) Os autos do processo nº 1503285-66.2020.8.26.0602, desta 3ª Vara Criminal de Sorocaba, trata-se de fatos ocorridos no dia 05/02/2020 em que foram denunciados Wesley e Rodolfo, os quais invadiram a residência das vítimas e anunciaram o assalto, e mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, renderam as vítimas e subtraíram diversos bens. A vítima Jesuína encontrava-se em sua residência com as três filhas, sendo duas menores de idade. As vítimas Jesuína e Gabriele reconheceram fotograficamente (fls. 17 e 20/21) e pessoalmente (fls. 62/63) os réus, em sede policial, bem como houve o reconhecimento e entrega da corrente dourada pertencente à vítima Jesuína, localizada na casa do réu Wesley durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão (fls. 64). Ressalta-se que as vítimas deste processo não compareceram em juízo para depor devido ao grande temor que se encontram dos réus, conforme ficou registrado nas certidões de fls. 248 e 306, oportunidades em que informaram que mudaram de endereço e ambas estão fazendo

acompanhamento psicológico, em decorrência do trauma ocasionado pelo crime, bem como que pessoas ligadas aos réus entraram em contato com elas intimidando-as, motivo pelo qual se sentiram coagidas e temerosas por suas vidas. Os réus Wesley e Rodolfo foram condenados por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

2) Os autos do processo nº 1503290-88.2020.8.26.0602, desta 3ª Vara Criminal de Sorocaba, trata-se de fatos praticados no dia 28/03/2020, em que foram denunciados Walter e Wesley, os quais, juntamente com o adolescente Carlos Henrique de Souza Costa, ingressaram na residência da vítima e mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram diversos bens, um veículo Ford/Ecosport cor branca, placas FRZ-6083 e uma motocicleta cor laranja, modelo BMW/F700 GS, placas GJP-2727 de propriedade da vítima. A vítima relatou que os dois réus estavam armados, sendo que um portava uma arma cromada e outro uma arma preta, e que este ficou o tempo todo com a arma apontada em direção à vítima. A vítima relatou que, durante a prática delitiva, o celular de um deles tocou, oportunidade em que outro deles disse que era para avisar que já estavam terminando. Também informou que dois deles empreenderam fuga do local com o veículo Ecosport da vítima, no qual colocaram os objetos subtraídos, e o terceiro roubador se evadiu pilotando a motocicleta BMW mencionada, de propriedade da vítima. A vítima afirmou que o carro utilizado pelos réus parecia um Gol preto. A vítima reconheceu fotograficamente os réus e o adolescente (fls. 13/15), e pessoalmente o réu Wesley na fase policial (fls. 51), bem como reconheceu os réus Walter e Wesley em juízo como sendo os autores do roubo. Os réus Walter e Wesley foram condenados por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

3) Os autos do processo nº 1503292-58.2020.8.26.0602, desta 3ª Vara Criminal de Sorocaba, trata-se de fatos praticados no dia 31/03/2020, em que foi denunciado Wesley, o qual, juntamente com o adolescente Carlos Henrique de Souza Costa e outro indivíduo não identificado, ingressaram na residência das vítimas e mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram diversos bens, bem como o veículo VW/GOL, placas FRB-3788, e o veículo VW/POLO, placas DTQ-8869, de propriedade das vítimas, os quais utilizaram para empreenderem fuga do local. As vítimas afirmaram em juízo que os três assaltantes estavam armados. A vítima Laurence reconheceu o réu Wesley pessoalmente tanto na fase policial (fls. 12), quanto judicial. O réu Wesley foi condenado por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º -A, inciso I, do Código Penal.

4) Os autos do processo nº 1503289-06.2020.8.26.0602, desta 3ª Vara Criminal de Sorocaba, trata-se de fatos ocorridos no dia 05/04/2020, em que foram denunciados Wendell e Wesley, os quais, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, subtraíram o veículo Chevrolet/Celta, placas EWX-2587, bem como a bolsa da vítima Juliana contendo documentos pessoais e um aparelho celular, no momento em que estacionava o veículo em frente à residência da genitora dela. As vítimas reconheceram fotograficamente (fls. 07/10) e pessoalmente (fls. 28/29) os réus Wendell e Wesley na fase policial, bem como a vítima Juliana reconheceu o réu Wendell em juízo como sendo um dos agentes criminosos e aquele que estava com a arma em punho. As vítimas não reconheceram o réu Wesley em juízo. O réu Wendell foi condenado por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

5) Os autos do processo nº 1500274-21.2020.8.26.0443, da 2ª Vara da Comarca de Piedade, trata-se de fatos ocorridos no dia 05/04/2020, em que foram denunciados Walter e Wesley, os quais agiram juntamente com terceiro indivíduo não identificado, ingressaram na residência das vítimas e mediante violência e grave ameaça subtraíram diversos bens e um veículo I/Nissan Sentra 2012 Flex, pertencentes a elas, bem como dinheiro pertencente ao posto de combustíveis no qual a vítima Samuel trabalhava, uma vez que fora levado até o local por um dos assaltantes, enquanto os outros dois permaneceram no interior da residência ameaçando com arma de fogo a vítima Paula. As vítimas afirmaram categoricamente que os três indivíduos portavam arma de fogo. Os réus deixaram um veículo Chevrolet/Celta, placas EWX-2587, estacionado em frente à residência das vítimas, que posteriormente foi identificado como sendo o veículo que havia sido subtraído

da vítima Juliana Ferrari Brienze (Processo nº 1503289-06.2020.8.26.0602, da 3ª Vara Criminal de Sorocaba). Os réus Walter e Wesley foram pessoalmente reconhecidos pelas vítimas em juízo, bem como foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal.

6) Os autos do processo nº 1503288-21.2020.8.26.0602, desta 3ª Vara Criminal de Sorocaba, trata-se de fatos ocorridos no dia 06/04/2020, em que foram denunciados Wendell e Rodolfo, os quais, juntamente com o adolescente Carlos Henrique de Souza Costa, ingressaram na residência das vítimas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subjugaram as vítimas e subtraíram diversos bens, utilizando para a fuga um veículo GM/Celta de cor prata. As vítimas reconheceram fotograficamente (fls. 10/12 e 15/17) e pessoalmente (fls. 53/55) os réus e o adolescente na fase policial, bem como reconheceram os réus em juízo, como sendo os agentes criminosos. Também informaram que somente o réu Wendell portava arma de fogo, a qual tratava-se de uma pistola de cor preta. Os réus Wendell e Rodolfo foram condenados como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

7) Os autos do processo nº 1503287-36.2020.8.26.0602, desta 3ª Vara Criminal de Sorocaba, trata-se de fatos ocorridos no dia 09/04/2020, em que foram denunciados Walter e Wendell, os quais abordaram as vítimas João Pedro e Tânia, menor de idade, na via pública, anunciaram o assalto, e mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, uma pistola de cor preta, bem como pelo emprego de violência, posto que um deles desferiu uma coronhada no tórax da vítima João, subtraíram o aparelho celular Motorola/Moto G7 Plus desta e empreenderam fuga num veículo Gol preto, estacionado ao final da rua. A vítima reconheceu fotograficamente os réus na fase policial, conforme fls. 06/09 daqueles autos. A vítima João reconheceu fotograficamente (fls. 08/09) os dois réus, e pessoalmente o réu Wendell (fls. 45/46) na fase policial. A vítima não compareceu em juízo. A sentença julgou improcedente a ação pelo fato de o reconhecimento não ter sido ratificado em juízo. Houve Apelação Ministerial e os réus foram condenados pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

8) Os autos do processo nº 1503286-51.2020.8.26.0602, desta 3ª Vara Criminal de Sorocaba, trata-se de fatos ocorridos no dia 28/04/2020 em que foram denunciados Walter e Wesley, os quais, juntamente com terceiro indivíduo não identificado, ingressaram na residência das vítimas e anunciaram o assalto, e mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, renderam as vítimas e subtraíram diversos bens, um veículo Jeep/ Renegade e uma motocicleta BMW/F 850 GS. A vítima José Eduardo afirmou que foi rendido pelo réu Wesley, o qual portava uma arma grande, prateada; e a esposa dele foi rendida pelo réu Walter, o qual também estava armado; bem como a filha da vítima informou a este que o terceiro assaltante também apontou uma arma de fogo para ela. As vítimas reconheceram fotograficamente (fls. 12/13 e 16/17) e pessoalmente (fls. 53/55) os réus, em sede policial. As vítimas reconheceram os réus Wesley e Walter em juízo como sendo os agentes criminosos. Os réus Wesley e Walter foram condenados por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Note-se que o grupo formado pelos réus Rodolfo, Wendell, Wesley e Walter, bem como pelo adolescente Carlos comprovadamente atuavam em associação criminosa para a prática de crimes de roubo, e tinham por alvo residências de famílias, bem como empregavam sempre o mesmo modus operandi, uma vez que ingressavam nas residências, ameaçavam as vítimas com armas de fogo, amarravam, amordaçavam e as subjugavam durante toda a prática delitiva, e enquanto um vigiava as vítimas os demais recolhiam diversos pertences da casa para serem subtraídos.

Atente-se que o grupo era formado pelos quatro réus acima citados bem como pelo adolescente infrator, os quais formaram uma aliança estável e permanente para o fim de cometerem uma indeterminada série de crimes, que só parou porque foram presos, pois conforme ficou demonstrado acima os réus se reuniram e tiveram êxito na conclusão de oito crimes de roubo, nos quais foram devidamente reconhecidos pelas vítimas e condenados.



Ademais, analisando os oito processos acima mencionados nos quais os réus foram condenados pela prática dos crimes de roubo, é possível observar que no processo 1503290-88, em 28/03/20, os réus Walter e Wesley se evadiram do local num veículo Gol preto, fato que também ocorreu com os réus Walter e Wendell no processo 1503287-36.2020, em 09/04/20. No processo 1503289-06.2020, em 05/04/20, os réus Wendell e Wesley subtraíram da vítima Juliana o veículo Chevrolet/Celta prata, placa EWX-2587; no processo 1500274-21.2020, em 05/04/20, os réus Walter e Wesley chegaram até o local dos fatos conduzindo o veículo Chevrolet/Celta prata, placa EWX-2587, roubado da vítima Juliana e o deixaram no local, pois empreenderam fuga com outro veículo subtraído; e, no processo 1503288-21, em 06/04, os réus Wendell e Rodolfo utilizaram o veículo Chevrolet/Celta prata, placa EWX-2587 para empreenderem fuga do local dos fatos. Desse modo, o fato de os réus utilizarem os mesmos veículos para as práticas criminosas, inclusive compartilharem o uso do veículo Chevrolet/Celta prata que havia sido subtraído pelos réus Wendell e Wesley fica evidente que formavam um grupo ajustado e harmônico, que se auxiliavam mutuamente trocando benefícios, uma vez que haviam se unido de forma estável para a consecução de um fim comum.

Assim, a dinâmica do grupo e a contínua vinculação entre os associados revelam que havia acordo sobre a duradoura atuação em comum. Portanto, ao contrário do que alegam as defesas dos acusados, em memoriais, restou devidamente provado o vínculo permanente entre os acusados, de modo que não há que se falar em simples concurso de pessoas.

O fato de não ter sido encontrado nenhum objeto ilícito pertencente às vítimas nas casas dos réus, com exceção do réu Wesley, não afasta a culpabilidade destes, pois o último roubo praticado pelo grupo ocorreu no dia 28/04/2020 e as buscas e apreensões em suas casas foram efetuadas no dia 28/05/2020, ou seja, somente um mês após o crime, tempo suficiente para os réus terem se desfeito dos produtos ilícitos, bem como das armas utilizadas nos delitos.

Ressalta-se que os depoimentos das testemunhas de acusação corroboraram todas as provas carreadas aos autos.

Por outro lado, a testemunha de defesa do réu Rodolfo apenas se manifestou acerca da vida pregressa do réu, em nada contribuiu para a elucidação dos fatos.

Importante observar que a prática de qualquer crime que fora programado pelo grupo não exige a participação de todos, podendo, inclusive, ser praticado por um só dos integrantes da associação criminosa.

Atente-se que a associação criminosa é crime formal, que se consuma sem a produção do resultado naturalístico, consistente na efetiva perturbação da paz pública.

Também restou configurado o emprego de arma de fogo pelos acusados, uma vez que nos oito processos acima mencionados em que os réus foram condenados, as vítimas foram categóricas ao afirmar que os acusados portavam armas de fogo. Atente-se que em alguns casos todos os assaltantes estavam armados, conforme relato das vítimas, como é o caso do processo nº 1503292-58.2020.8.26.0602, o que certamente causa maior temor. Presente, portanto, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal.

Ante tal contexto probatório, resta provada a prática pelos réus Walter, Wesley, Wendell e Rodolfo do crime de associação criminosa armada.

#### PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico que o crime não foi cometido em circunstâncias piores daquelas normalmente verificadas em delitos da mesma espécie, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 01 ANO DE RECLUSÃO, para os réus Rodolfo, Walter e Wesley; em relação ao réu Wendell, verifico que apresenta duas condenações definitivas, conforme comprova a certidão de fls. 259/265, (Processos nº 0000345-21.2017 e nº 0000911-93.2016 – ambas com trânsito em julgado dentro do lustro atual), de forma que uma será utilizada como Maus Antecedentes e a outra como reincidência. Assim, face aos Maus Antecedentes do réu Wendell, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 01 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO. Atente-se que os demais processos constantes nas certidões dos réus

referem-se a fatos praticados na mesma data do crime apurado nestes autos, portanto, não podem ser considerados como maus antecedentes, de modo que fica afastado o pedido formulado pelo representante do Ministério Público em memoriais. Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena em relação aos réus Rodolfo, Walter e Wesley. Quanto ao réu Wendell, não há circunstância atenuante, por outro lado, face à existência da reincidência, conforme já fundamentado na primeira fase, aumento sua pena em 1/6, resultando em 01 ANO, 04 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO.

Na terceira fase da dosimetria da pena, face à presença da causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal (associação armada), tendo em vista que restou provado nos autos que os réus utilizaram arma de fogo em todos os roubos por eles praticados, aumento a pena no seu mínimo legal, qual seja, 1/6, tendo em vista que não há ocorrência de circunstâncias especiais inerentes à própria majorante, resultando em 01 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO, para os réus Rodolfo, Walter e Wesley; e, em 01 ANO, 07 MESES E 01 DIA DE RECLUSÃO, para o réu Wendell.

Fixo o regime inicial ABERTO aos réus Rodolfo, Walter e Wesley, por ser compatível com a pena aplicada, bem como com as personalidades dos réus, de acordo com o que dispõe o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. Concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Considerando estarem presentes os requisitos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade de cada réu por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada a entidade no juízo das execuções, e por uma de multa, fixado em 10 dias-multa no mínimo legal.

Em razão da circunstância judicial desfavorável, caracterizada pelos maus antecedentes, conforme já fundamentado na primeira fase, fixo o regime inicial SEMIABERTO ao réu Wendell, tendo em vista que, à luz do artigo 33, §3º, e do artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, serve de parâmetro à imposição do regime de cumprimento de pena. Há ainda a reincidência, que, a contrario sensu do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, também exige a aplicação do regime mencionado. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Pelos mesmos motivos o réu não faz jus ao "sursis" ou à substituição da pena privativa de liberdade, pois que vão de encontro ao disposto, respectivamente, no artigo 77, inciso II, e 44, inciso III, ambos do Código Penal.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, tendo em vista que o sujeito passivo é a coletividade em geral, posto que o bem jurídico tutelado é a paz pública.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO os réus RODOLFO ROBERTO MOURA DE CAMARGO, WALTER BATISTA DE OLIVEIRA QUEIROZ e WESLEY CHAGAS DE AZEVEDO à pena de 01 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO, no regime inicial aberto, podendo recorrerem em liberdade, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada a entidade no juízo das execuções, e por uma de multa, fixado em 10 dias-multa no mínimo legal; e o réu WENDELL DE SOUZA FERREIRA à pena de 01 ANO, 07 MESES E 01 DIA DE RECLUSÃO, no regime inicial semiaberto, podendo recorrer em liberdade, por infração ao artigo 288, parágrafo único (armada) do Código Penal. Isentos de custas os réus Walter, Rodolfo e Wendell e custas "ex lege" em relação ao réu Wesley.

P.I.C.

Sorocaba, 12 de dezembro de 2022.